



PUTUSAN

Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RABIATUN SA DIAH alias IRAWATI KURNIAWAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/6 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Pisangan RT 10/05, Penggilingan Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Dan;
Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Dan;
Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Timur tanggal 3 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rabiatus Sa Diah alias Irawati Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana transfer dana, memakai surat palsu, dan pencucian uang, yaitu "sebagai orang yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum, dan sebagai orang yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, dan sebagai orang yang turut serta melakukan permufakatan jahat menempatkan, mentransfer atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketiga Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rabiatus Sa Diah alias Irawati Kurniawan selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



3. Menyatakan barang bukti:

a. Disita dari Elen Candra Wijaya, tanggal 2 Mei 2017, berupa:

1. 1 (satu) bundel Fotocopy legalitas perusahaan Terfel Ventures Corp perusahaan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Singapore dan berdomisili di British Virgin Islands, dengan alamat Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110 dengan register perusahaan Nomor 1443486 tanggal 13 November 2007, alamat sekretariat di Intertrust Group, jalan 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore 068896;
2. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalitas perusahaan Dali Agro Corp adalah perusahaan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Singapore dan berdomisili di British Virgin Islands 171 Main Street Road Town, Tortola VG1110, dengan register perusahaan Nomor 1785522 tanggal 1 Agustus 2013, alamat sekretariat di jalan 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore 068896;
3. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalitas perusahaan Green Palm Capital Corp adalah Green Palm Capital Corp adalah perusahaan investasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Singapore dan berdomisili di British Virgin Island 171 Main Street Road Town, Tortola VG1110, dengan register perusahaan Nomor 1887495 tanggal 25 Agustus 2015, alamat sekretariat di jalan 77 Robinson Road, # 13-00 Robinson 77, Singapore 068896;
4. 1 (satu) bundel asli Print out Rekening Koran Bank DBS Singapura Norek 0003-007482-01-1 atas nama Terfel Ventures Corporation periode bulan Desember 2016 dan Januari 2017;
5. 1 (satu) bundel asli Print out Rekening Koran Bank DBS Singapura Norek 0003-018036-01-3 atas nama Dali Agro Corp periode bulan Maret 2017;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel fotocopy Print out Rekening Koran Bank DBS Singapura Norek 0003-026190-01-0 atas nama Green Palm Capital Corp periode bulan November 2016 Desember 2016, Januari 2017, Februari 2017;
7. 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Green Palm Capital Corp, pada tanggal 16 Desember 2016 dengan tanda tangan Sdr. Djamili Effendi pada Account Transfer Application Form sebesar USD 400,000.00;
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Longbridge Publishing Company Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 dengan tanda tangan Sdr. Djamili Effendi pada Account Transfer Application Form sebesar USD 300,000.00;
9. 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Hong Kong Bestluck Trading Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 dengan tanda tangan Sdr. Djamili Effendi pada Account Transfer Application Form Sebesar USD 400,000.00;
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Account Transfer Application Form dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Cheers Trading Limited, pada tanggal 18 Januari 2017 dengan tanda tangan Sdr. Djamili Effendi pada Account Transfer Application Form sebesar USD 300,000.00;
11. 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT Citraayu Samudera Biru, pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar USD 100,000.00;
12. 1 (satu) bundel Copy Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT Trikabumi Pertiwi, pada tanggal 15 Desember 2016 sebesar USD 500,000.00;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT Jerminggo Global Internasional, pada tanggal 29 November 2016 sebesar USD 300,000.00;
 14. 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Dali Agro kepada rekening Fallenthyna Febrysia Hadjon, pada tanggal 3 Maret 2017 sebesar USD 50,000.00;
 15. 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Green Palm Capital Corp kepada rekening PT World Salexpo Co Limited, pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar USD 400,000.00;
 16. 1 (satu) bundel Copy Outward Telegraphic Transfer dari rekening Terfel Ventures Corp kepada rekening Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar USD 300,000.00;
 17. 1 (satu) bundel Fotocopy Police Report (NP299) Singapore Police Force tanggal 21/03/2017 atas nama Pelapor Kong Ying Jie, Kenneth;
 18. 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Green Palm Capital Corp kepada Bank DBS tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Djamili Effendi;
 19. 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Terfel Ventures Corp kepada Bank DBS tanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Djamili Effendi;
 20. 1 (satu) lembar asli Surat recall back fund PT Dali Agro Corp kepada Bank DBS tanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Djamili Effendi;
 21. 1 (satu) bundel asli print out Rekening koran Bank DBS atas nama Nasabah Green Palm Corp periode bulan Juli 2016;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
22. 1 (satu) unit CPU Merk ASUS SPC Warna Hitam;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) unit Printer Fax merk Panasonic tipe KX-MB2235CX warna putih buatan Malaysia;

24. 1 (satu) unit Telepon Fax Merk Brother tipe Personal Fax-235 nomor seri *U60555B5K273639* buatan Malaysia;

Dikembalikan kepada Elen Candra Wijaya;

b. Disita dari Elen Candra Wijaya, Tanggal 2 Mei 2017, berupa:

Account Email atas nama elen_bhd@yahoo.co.id diserahkan beserta password kepada penyidik dengan password *****, selanjutnya Penyidik bersama-sama membuka Account Email atas nama elen_bhd@yahoo.co.id dengan password ***** untuk diganti password menjadi *****, Account Email atas nama elenbhd@yahoo.co.id;

Dikembalikan kepada Elen Candra Wijaya;

c. Disita dari Elen Candra Wijaya, Tanggal 8 Mei 2017, berupa:

1. 1 (satu) lembar asli boarding pas Singapore Airlines atas nama Djamili Effendi, from Hongkong to Singapore tanggal 5 Februari 2017;

2. 1 (satu) lembar asli boarding pas Singapore Airlines atas nama Djamili Effendi, from Singapore to Hongkong tanggal 30 Januari 2017;

3. 1 (satu) lembar asli Booking reference YLHCG3 tanggal 15 Desember 2016 atas nama Effendi Djamili krisFlyer 8580011369;

4. 1 (satu) lembar asli tiket private room Silverkris Lounge atas nama Effendi Djamili dengan Flight number SQ12 tanggal 19 Desember 2016;

5. 1 (satu) lembar asli boarding pas Singapore Airlines First Class atas nama Djamili Effendi, from Jakarta to Singapore tanggal 17 Desember 2016;

6. 1 (satu) lembar asli boarding pas Singapore Airlines Business Class atas nama Djamili Effendi, from Tokyo to Singapore tanggal 09 Januari 2017;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli boarding pas Singapore Airlines First Class atas nama Djamili Effendi, from Singapore to Jakarta tanggal 17 Januari 2017;
8. 1 (satu) lembar Foto copy boarding pas Singapore Airlines First Class atas nama Djamili Effendi, from Singapore to Jakarta tanggal 17 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar boarding pas Singapore Airlines Business Class atas nama Djamili Effendi, from Tokyo to Singapore tanggal 9 Januari 2017;
9. 1 (satu) bendel Foto copy Paspor Republik Indonesia atas nama Djamili Effendi (Nikim 110077964459) dengan nomor Paspor X008921 tanggal pengeluran 21 Mei 2013 dan tanggal berlaku 21 Mei 2018 Reg.No 1A52JD3402-MUV Jakarta Pusat;
Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
- d. Disita dari Elen Candra Wijaya, Tanggal 12 Mei 2017, berupa:
 1. Satu buah Account Email atas nama elen.candra@bhddsp.com beserta password kepada penyidik dengan password *****, dari Sdri. Elen Candra Wijaya, selanjutnya Penyidik bersama-sama membuka Account Email atasnamaelen.candra@bhddsp.com dengan password ***** untuk diganti password menjadi *****;
 2. Satu buah Account Email atas nama dje@cbn.net.id beserta password kepada penyidik dengan password *****, dari Sdri. Elen Candra Wijaya, selanjutnya Penyidik bersama-sama membuka Account Email atas nama dje@cbn.net.id dengan password ***** untuk diganti password menjadi *****;Dikembalikan kepada Elen Candra Wijaya;
- e. Disita dari Aris Hendrawan Halim, S.H., tanggal 4 Juli 2017, berupa:
 1. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP NIK 3172016706830009 atas nama Irawati Kurniawan;
 2. 1 (satu) bundel Fotocopy Kartu NPWP Nomor 87.183.598.9-041.000 atas nama Irawati Kurniawan alamat Jembatan II Blok D Nomor 34 RT 010 RW 02 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Fotocopy-KTP NIK 360328540269004 atas nama Lina Suwandi;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Kartu NPWP Nomor 09.310.838.9-411.000 atas nama Una Suwandi alamat Jalan Kelapa Sawit XI BBG.7/1 RT 009 RW 013 Pakulonan Barat, Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
5. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 724/5.16.1/31.71.07.1003/13824/2015 tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kasatlak PTSP Kelurahan Karet Tengsin;
6. 1 (satu) bundel NPWP perusahaan PT Jerminggo Global Internasional Nomor 75.544.197.9-022.000 berdasarkan surat keterangan terdaftar nomor S-358KT/WPJ.06/KP.1003/2016 dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2016 oleh Kepala Seksi pelayanan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1;
7. 1 (satu) bundel Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP menengah) Nomor 525/24.1PM/31.71/-1.824.27/e/2016 yang dikeluarkan tanggal 6 April 2016 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
8. 1 (satu) bundel Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor 09.05.1.46.88564 yang dikeluarkan tanggal 6 April 2016 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ko1:a Administrasi Jakarta Pusat;
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0015509.AH.01.TAHUN 2016 tentang pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas PT Jerminggo Global Internasional tanggal 24 Maret 2016;
10. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir KTP Nik 3173021005590003 atas nama Aris Hendrawan Halim SH dan NPWP Nomor 06.724.715.5-036.000 atas nama Aris Hendrawan Halim SH,CN dan kelengkapan legalitas sebagai Notaris;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



f. Disita dari Yoenhantoro, Tanggal 13 Juni 2017, berupa:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Board Resolution For Companies Bank DBS atas nama DAU AGRO CORP;
2. 1 (satu) bundel fotocopy Declaration Of Beneficial Ownership Company Name Green Palm Capital Corp, (Beneficial Ownership) Djamil Effendi;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

g. Disita dari Deuma Sari, Tanggal 17 Juli 2017, berupa:

1. 1 (satu) bundel foto copy rekening Koran Bank BRI Rekening Nomor 034001002239306 atas nama PT Jerminggo Global International periode tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017;
2. Fotocopy KTP atas nama Lina Soewandi NIK: 3603285402690004, tempat tanggal lahir Surabaya, 14 Februari 1969, Jenis kelamin Perempuan, Gol Darah: -, agama Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga berlaku hingga 14 Februari 2018, Alamat: Jalan Kelapa Sawit XI BG.7/1 RT 009 RW 013 Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten dibuat tanggal 16 Januari 2013 berlaku tanggal 14 Februari 2018.
3. Fotocopy NPWP Nomor 09.310.838.9-411.000 atas nama Lina Soewandi alamat Jalan Kelapa Sawit XI BG.7/1 RT 009 RW 013 Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang terdaftar 1 April 2013;
4. Fotocopy KTP atas nama Pipih Sunarti NIK: 3276025608830004, tempat tanggal lahir: Bogor, 16 Agustus 1983, Warga Negara: WNI, jenis kelamin: perempuan, Golongan darah: -, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat Cisalak Pasar RT 001 RW 006 Kelurahan Cisalak, Pasar Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat berlaku tanggal 16 Agustus 2018 dibuat Kota Depok tanggal 17 Januari 2013;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



5. Fotocopy tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas dari Suku Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama PT Jerminggo Global International Nomor 12.26.3.72.27491 tanggal berlaku 4 April 2018, NPWP 75.544.197.9-022.000 Nomor Tlp. 021.80631660 Fax. 021-80631632, tanggal 21 Maret 2013;
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari satuan pelayanan terpadu satu pintu Kelurahan Karet Tengsin atas nama PT Jerminggo Global International tanggal 21 Juni 2016;
7. Fotocopy Surat Isin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 525/PB.01/1.824.271 atas nama PT Jerminggo Global International tanggal 4 April 2013, pendaftaran ulang tanggal 4 April 2018;
8. Fotocopy 1 (bundel) Surat Perjanjian pembukaan rekening Giro dan pemberian fasilitas Cek/Bilyet Giro Bank BRI tanggal 18 Juli 2016;
9. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Irawati Kurniawan kepada Bank BRI pendebitan Warkat tanggal 18 Juli 2016;
10. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT Jerminggo Global International Nomor 7 tanggal 18 Maret 2013 di buat Aris Hendrawan Haum, S.H., Notaris di Jakarta alamat Komplek Ruko Grogol Permai Blok Nomor F 1-2 Jalan Prof. Dr. Latuminten Nomor 19 Jakarta;
11. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permohonan pembuatan buku Cek dan BG oleh Irawati Kurniawan tanggal 18 Juli 2016;
12. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat permohonan pembuatan fasilitas giro dari Sdr. Irawati Kurniawan kepada Kantor Cabang BRI Otista tanggal 18 Juli 2016;
13. Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari Irawati Kurniawan kepada Pipih Sunarti tanggal 18 Juli 2016;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. foto copy 2 (dua) lembar formulir aplikasi rekening Bank BRI Nomor Rekening : 034001002239306 atas nama PT Jerminggo Global International tanpa tanggal;
15. foto copy 1 (satu) lembar kartu contoh tandatangan Bank BRI Nomor Rekening: 034001002239306 atas nama PT Jerminggo Global International dengan penandatangan Irawati Kurniawan;
16. foto copy 1 (satu) lembar Pembukaan/Perubahan rekening Giro Bank BRI Nomor Rekening : 034001002239306 atas nama PT Jerminggo Global International tanggal 25 Juli 2016;
17. 1 (satu) lembar foto copy slip pengambilan Bank BRI seri C Nomor 0563298 model 107 atas beban Rekening Nomor 034001002239306 atas nama PT Jerminggo Global International sebesar Rp1.235.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal;
18. 1 (satu) lembar foto copy slip pengambilan Bank BRI seri C Nomor 0563297 model 107 atas beban Rekening Nomor 034001002239306 atas nama PT Jerminggo Global International sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 5/01-17;
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek Bank BRI Nomor CFR022136 Rekening Nomor 034001002239306 atas nama PT Jerminggo Global International sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 02 Desember 2017;
20. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK: 3275012006820024 atas nama DIMAS BAYU, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perum Duren Jaya Blok D Nomor 570 RT 007 RW 003, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berlaku hingga 20 Juni 2017;
21. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek Bank BRI Nomor CFR022127 Rekening Nomor 034001002239306 atas nama PT

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



Jerminggo Global International sebesar Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) tanggal 21 November 2017;

22. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK: 3275012006820024 atas nama Dimas Bayu, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perum Duren Jaya Blok D Nomor 570 RT 007 RW 003 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berlaku hingga 20 Juni 2017;
23. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek Bank BRI Nomor CFR022131 Rekening Nomor 034001002239306 atas nama PT Jerminggo Global International sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 2 Desember 2017;
24. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK: 3275012006820024 atas nama Dimas Bayu, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Perum Duren Jaya Blok D Nomor 570 RT 007 RW 003 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur. Kota Bekasi berlaku hingga 20 Juni 2017;
25. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek Bank BRI Nomor CFR022134 Rekening Nomor 034001002239306 atas nama PT Jerminggo Global International sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Desember 2017;
26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK: 3175064812940001 atas nama Ernawati Maisahang, Jenis Kelamin: Perempuan, alamat Kampung Pisangan RT 010 RW 005 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berlaku hingga 8 Desember 2017;
27. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek Bank BRI Nomor CFR022148 Rekening Nomor 034001002239306 atas nama PT Jerminggo Global International sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Desember 2017;
28. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK: 3175065412920001 atas nama Devi Maisahang, Jenis Kelamin: Perempuan, alamat

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pisangan RT 010 RW 005, Kelurahan Penggilingan,
Kecamatan Cakung Jakarta Timur berlaku hingga 14 Desember
2017;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

h. Disita dari Rabiatur Sa Diah alias Irawati Kurniawan, tanggal 13-09-
2017, berupa:

1. Asli 1 (satu) Kartu Surat Izin Mengemudi A yang di keluarkan
Polda Metro Jaya atas nama Rabiatur Sa Diah dengan Nomor
Sim 830312055936;
2. Asli 2 (dua) Bendel Akta Nomor 7, Pendirian Perseroan Terbatas
PT Jerminggo Global Internasional, tanggal 16 Maret 2016, Aris
Hendrawan Halim, S.H. Notaris di Jakarta;
Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
Terbatas (PT) Nomor 85/24.3PT/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 6
April 2016;
3. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Menengah, Nomor 525/24.1PM/31.71/-1824.27/e/2016 tanggal 6
April 2016;
4. Foto copy 2 (dua) Bendel Legalisir tertanggal 21 Maret 2016 Akta
Nomor 7, Pendirian Perseroan Terbatas PT Jerminggo Global
Internasional, tanggal 16 Maret 2016, Aris Hendrawan Halim, S.H.
Notaris di Jakarta;
5. asli 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 34-7120-III-NOT-2016 tanggal
16 Maret 2016 beserta 1 (satu) lembar surat pernyataan;
6. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar di
Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-358KT/
WPJ.06/KP. 1003/2016 tanggal 22 Maret 2016;
7. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Samsat Karet
Tengsin, Nomor 724/5.16.1/31.71.07.1003/1.824/2015 tentang
Domisili Badan Usaha atas nama PT Jereminggo Global.
Internasional;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy 5 (lima) lembar surat tentang dokumen ekspor barang dari PT Jerminggo Global Internasional kepada Green Palm Capital Corp Singapura;
 9. Foto copy 1 (satu) Bendel Tanda Daftar Perusahaan Terbatas dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan tanggal 4 April 2013;
 10. Asli 2 (dua) lembar Surat referensi bank dari Maybank, tanggal 18 April 2016 dan tanggal 25 April 2016;
 11. Asli 1 (satu) lembar Surat Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor 090404182-P tanggal 27 November 2013;
 12. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili PT Jereminggo Global International Nomor 018/BDL/SSC/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 dari Amethyst Executive Suite;
 13. Asli 1 (bundel) License Agreement tanggal 8 May 2015 Amethyst;
 14. asli 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Mahruang Nomor 3175061701094266 ;
 15. asli Tindakan 3 (tiga) lembar Slip Setoran dari PT Jereminggo Global Internasional di Bank Of China Jakarta Branch;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
16. 1 (satu) unit Handphone Merk Sony X Peria model SO-03G Warna Putih, dengan nomor Imei : 356534061200000;
 17. 1 (satu) Modem Andromax M3z-463 Smartfren dengan password 33212183 nomor 08891533630 warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- i. Disita dari Sdr. ABDDUL AZIS SOUW, Tanggal 09-10-2017, berupa:
 1. 3 (tiga) lembar fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan lengkong Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Nomor 107/43/III/2001 tanggal 17 Maret 2001;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3175061303100008 atas nama Kepala Keluarga Rabiatus Sa

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diah yang dikeluarkan oleh Lurah Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kabupaten Jakarta Timur.

3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175064603830024 atas nama Rabiatur Sadiyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Jakarta Timur;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- j. Disita dari Sdri. Dina Pertamasari, S.E., tanggal 15-11-2017. berupa:
Uang tunai sebesar Rp.7.284.905,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) tercatat atau terdaftar sebagai nasabah di rekening Bank BRI nomor 34001002239306 atas nama PT Jerminggo Global International di Kantor Bank BRI Cabang Otista Jalan Otista Raya Nomor 72 Jakarta Timur;

Diserahkan kepada PT Green Palm Capital Corps (melalui saksi Djamil Efendi);

- k. Disita dari Sdri. Ahmad Rifki, S.IP, tanggal 14-11-2017, berupa:
Uang tunai sebesar Rp.409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah) tercatat atau terdaftar sebagai nasabah di Bank Mandiri pada nomor rekening Giro 103-0008778553 atas nama PT Jerminggo Global Internasional di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Jalan Sunda, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;

Dikembalikan kepada Ahmad Rifki S.IP.;

- l. Disita dari OKTAVIYANI. Tanggal 19 Oktober 2017, berupa:
 1. Asli 1 (satu) bundel rekening koran PT Bank Mandiri (Persero) atas nama PT Jerminggo Global International dengan nomor rekening 1030008778660;
 2. Asli 1 (satu) bundel rekening koran PT Bank Mandiri (Persero) atas nama PT Jerminggo Global International dengan nomor rekening 1030008778553;
 3. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan rekening produk dana nasabah badan dengan nomor rekening 103-0008778553 jenis rekening giro rupiah dan aplikasi pembukaan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



rekening produk dana nasabah badan dengan nomor rekening 103-0008778660 jenis rekening Tabungan Bisnis (Rekening Sweep) beserta lampiran persyaratan pembukaan rekening;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

m. Disita dari Willie Januar Irawan, tanggal 26 Oktober 2017, berupa:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Formulir pembukaan Rekening Perusahaan Bank OCBC NISP atas nama Nasabah PT Jerminggo Global Internasional dengan Nomor rekening 022800000469 beserta lampiran;
2. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir rekening koran Bank OCBC NISP atas nama Nasabah PT Jerminggo Global Internasional dengan Nomor rekening 022800000469 periode 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2017;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

n. Disita dari Yudi Hermawan, tanggal 27 Oktober 2017, berupa:

Asli 1 (satu) bundel data base kependudukan dan pencatatan sipil Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atas nama Irawati Kurniawan dengan NIK 3172016706830009;

Dikembalikan kepada Yudi Hermawan;

o. Disita dari Yoenhantoro, Tanggal 27 Oktober 2017, berupa:

1. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat dari Morgan Lewis Stamford Nomor Our Ref: DC/KKO/119011-0001 tanggal 3 Oktober 2017 kepada Andi Laurencius/Yoen Hantoro/Rorny Pranadjaja;
2. asli 1 (satu) Surat konfirmasi Bank DBS tentang Dali Agro Corp tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani Tan Gee Kian Jean (Ms) Vice President;
3. asli 1 (satu) Surat konfirmasi Bank DBS tentang Green Palm Capital Corp tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani Tan Gee Kian Jean (Ms) Vice President;



4. asli 1 (satu) Surat konfirmasi Bank DBS tentang Terfel Ventures CORP tanggal 27 September 2017 yang ditandatangani Tan Gee Kian Jean (Ms) Vice President;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Rabiatus Sa Diah alias Irawati Kurniawan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 30 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rabiatus Sa Diah alias Irawati Kurniawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan transfer dana, pemalsuan surat dan pencucian uang", sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rabiatus Sa Diah alias Irawati Kurniawan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf o, selengkapya sebagaimana dalam amar Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 208/PID.SUS/2018/PT DKI tanggal 16 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2018 Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rabiatur Sa Diah alias Irawati Kurniawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan transfer dana, pemalsuan surat dan pencucian uang", sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rabiatur Sa Diah alias Irawati Kurniawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf o, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 30 April 2018;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2018 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2018 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang merubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan transfer dana, pemalsuan surat dan pencucian uang", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2011 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan kesatu, Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan kedua dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada dakwaan ketiga;

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;
- Bahwa disamping itu alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/TERDAKWA RABIATUN SA DIAH alias IRAWATI KURNIAWAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 9 Maret 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)